

[20] [통보] 사항

1. 제 목 : 무상귀속 국공유지 취득세 과세표준 산정 불합리
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

경남지역본부는 ◇◇◇◇× 공공주택지구 사업계획이 국토교통부 제2016-378호(2016.06.28)로 최종 변경승인·고시됨에 따라 국가 등으로부터 무상귀속 받은 국공유지에 대하여 취득세, 지방교육세, 농특세(이하 ‘취득세 등’이라 한다.)를 아래 [표 1]과 같이 신고·납부¹⁾하였다.

[표 1] ◇◇◇◇× 무상귀속 국공유지 취득세 신고·납부(2016. 7. 5.) 내역

(단위 : 원)

세목	과세표준액	산출세액	감면세액	신고세액	납부세액
◇◇◇◇× 취득세	11,622,619,800	406,791,693	296,936,594	109,855,099	109,855,100
지방교육세	11,622,619,800	34,867,859	25,451,708	9,416,151	9,416,150
농어촌특별세	62,774,342	6,277,434	3,849,398	2,428,036	2,428,040
합계		507,324,305	385,625,018	121,699,287	121,699,290

자료 : 경남지역본부 제출 자료 재구성

「지방세법」 제10조 제1항에 따르면 취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서 제1항에 따른 취득 당시의 가액은 취득자가 신고한 가액으로 하되,

신고 또는 신고가액의 표시가 없거나 그 신고가액이 시가표준액보다 적을 때에는 그 시가표준액으로 한다고 규정하고 있으며,

1) 경남□□□□부-1829(2016. 7. 5.)호

「지방세법」 제4조 제1항에서는 토지에 대한 시가표준액은 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 공시된 가액으로 하되, 개별공시지가가 공시되지 아니한 경우 해당 지자체장이 토지가격비준표²⁾를 사용하여 산정한 가액으로 한다고 규정하고 있다.

따라서 취득가액이 없는 ‘무상귀속 국공유지’의 취득세 과세표준은 시가표준액이 되고³⁾, 개별공시지가가 공시되지 아니한 무상귀속 국공유지에 대해서는 시가표준액 산정 시 ‘종래의 공공시설’인 해당 무상귀속 국공유지의 ‘적정가격⁴⁾’이 반영되어야 한다.

그런데도 경남지역본부는 ◇◇◇◇3지구 내 편입된 무상귀속 국공유지에 대한 시가표준액을 산정하면서 아래 [표 2]와 같이 개발사업 시행에 따른 지목변경으로 가치가 상승한 조성토지를 표준지로 정하였고⁵⁾, 이는 ‘종래의 공공시설’이 아닌 ‘대체 공공시설’의 단위면적당 가격으로 시가표준액을 산정한 것으로 판단된다.

[표 2] ◇◇◇◇x 무상귀속 국공유지 취득세 산정 관련 표준지

(단위 : 원)

소재지	표준지	공시지가 (2016년) ㉠	무상귀속 국공유지 단위면적당 가격 (㉠*0.33)	위치		용도
				기정	변경	
창원시 ○●구 ÷÷동	A4-7	520,000	171,600	*** 전 일원	***-2 대	단독주택용지
	A7-3	490,000	161,700	***-142 전 일원	***-16 대	단독주택용지
	A9-6	530,000	174,900	***-1 전 일원	***-7 대	단독주택용지
	A10-5	460,000	151,800	*** 답 일원	***-5 대	단독주택용지
	A11-1	470,000	155,100	***-2 답 일원	***-1 대	단독주택용지

자료 : 경남지역본부 제출 자료 재구성

2) 표준지와 산정대상 개별토지의 가격형성 요인에 관한 표준적인 비교표

3) 대법원 98두19193, 2000. 10. 13.

4) 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제2조 제5호에 따르면 “적정가격”이란 토지, 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말하고, 같은 법률 제3조에 따르면 단위면적당 적정가격이 표준지 공시지가가 됨

5) 公社 일부 사업지구[서울×××○○ 보금자리주택지구, ××신도시(◇◇)]에서는 지목변경 前 구지번 토지를 표준지로 정하여 무상귀속 국공유지의 과세표준을 산정함

더욱이, 경남지역본부는 ◇ ◇ ◇ ◇ × 공공주택지구 토지사용승낙 및 준공에 따른 지목변경 간주취득세 780백만 원⁶⁾을 납부하였음에도, 지목변경되어 신지번이 부여된 조성토지 기준 공시지가로 무상귀속 국공유지에 대한 취득세 과세표준을 산정함으로써 취득세를 이중으로 납부하는 결과가 초래되었다.⁷⁾

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

무상귀속 국공유지의 취득 당시 적정가격이 반영된 과세표준(지목변경 전 구지번 기준으로 산정)에 따라 취득세 등 재산정 후 관할 지자체에 경정청구 등 하시기 바랍니다 (통보).

6) 사용승낙 : 375,236,510원, ◇ ◇ 부-5927(2016. 7. 22.)호

준 공 : 405,055,870원, 경남 ◇ ◇ ◇ ◇ 부-5764(2016. 8. 25.)호

7) ≡ ≡ ≡ 처-4815(2018. 6. 19.)호, 「지방세 시스템을 활용한 취득세 납세업무 안내」 20p.